

1504650-18.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Santos e Deinter-6, para coibir o tráfico, sem se recordarem do fato concreto (fls. 3-4 e termo). Na delegacia, Matheus Alves Brito confessou a posse do entorpecente, declarando tê-lo adquirido momentos antes da abordagem para uso próprio (fl. 3). Em juízo, negou os termos da denúncia, alegando ter sido levado 'com uma pá de gente' à delegacia (termo). Ante o exposto, julgo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP

- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo nº:

1504650-18.2019.8.26.0562 - Controle nº 2020/000412

Assunto

Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ALVES BRITO

Em 1º de junho de 2022, às 14h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 850/2021 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022. Cumpridas as formalidades legais, as partes foram apregoadas. Pela impossibilidade de assinatura do documento pelos participantes em razão da realização do ato por videoconferência, dou fé de estarem presentes ao ambiente virtual o representante do Ministério Público Dr. Carlos Eduardo Terçarolli, o réu Matheus Alves Brito (preso por outro no CDP II de Pinheiros), seu defensor, o Dr. Rafael Braga Vinhas - Defensoria Pública, bem como as testemunhas Rodrigo Cesar de Castro Lima e Marcos Roberto Neves. Antes de dar início à audiência, foi oportunizada a entrevista do acusado com seu defensor, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. A seguir, as testemunhas foram cientificadas que deveriam manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, a testemunha Marcos foi ouvida. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva de Rodrigo. Pela MM. Juíza foi dito que homologava as desistências e colhido o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, foi dada a palavra às partes para as alegações finais orais. De acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos foram captados em áudio e vídeo diretamente pelo sistema SAJ e estarão disponíveis às partes após 24 horas da realização do ato no E-SAJ. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. MATHEUS ALVES BRITO foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de agosto de 2019, por

volta das 12h15min, na Rua Santa Joana D'arc, nº 02, Morro do São Bento, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) pequena porção de maconha envolta em plástico transparente. Auto de exibição e apreensão na fl. 5, auto de constatação preliminar na fl. 6 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 16-18. Ante a não localização do réu para citação pessoal no Juizado Especial Criminal (fls. 34 e 37), os autos foram remetidos ao Juízo Comum (fl. 42). A denúncia foi recebida em 25 de junho de 2020 (fl. 49), ao que se seguiu citação por edital (fl. 57) e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional em 13 de agosto de 2020 (fl. 59). Pessoalmente citado (fl. 73), apresentou resposta à acusação (fls. 78-79). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório, desistindo as partes da oitiva de Rodrigo (termo). Encerrada, as partes passaram aos debates, pugnando ambas pela absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. Muito embora o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 16-18 tenha apresentado resultado positivo para maconha, os investigadores apenas souberam esclarecer que o encontro ocorreu durante uma das operações desencadeadas pela Delegacia Seccional de Santos e Deinter-6, para coibir o tráfico, sem se recordarem do fato concreto (fls. 3-4 e termo). Na delegacia, Matheus Alves Brito confessou a posse do entorpecente, declarando tê-lo adquirido momentos antes da abordagem para uso próprio (fl. 3). Em juízo, negou os termos da denúncia, alegando ter sido levado 'com uma pá de gente' à delegacia (termo). Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, absolvendo MATHEUS ALVES BRITO de infração ao art. 28, I, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais". Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Thaina de Lima Nóbrega, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA